

RECURSO CÍVEL Nº 5010727-67.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: EDUARDO MARQUES PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR - INCLUSÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - POSSIBILIDADE - VERBA REMUNERATÓRIA DE CARÁTER PERMANENTE - ENTENDIMENTO DO STJ FAVORÁVEL À TESE DO AUTOR - TEMA 364 DA TNU SEM SUSPENSÃO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, reformando a sentença proferida de modo a condenar a Ré a incluir o valor auxílio alimentação na base de cálculo do adicional do terço de férias e da gratificação natalina. Compensando valores eventualmente pagos a mesmo título. Os atrasados deverão observar a prescrição quinquenal e sofrer incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo no RESP 149.222-1 (tema 905). Após o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção e juros será unificada pela taxa Selic. Sem condenação de custas e sem condenação de honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5010727-67.2024.4.02.5118

510015452830 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5010727-67.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: EDUARDO MARQUES PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os documentos apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão gira em torno de compelir a UFRJ a incluir o valor pago a título de auxílio-alimentação na base de cálculo do terço de férias e da Gratificação Natalina, além do pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

O juízo de origem **julgou improcedente a demanda.**

O Autor apresentou recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido.

A presente demanda tem como escopo a inclusão do auxílio-alimentação recebido de forma permanente no cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

A matéria que aqui se discute, encontra-se pendente de julgamento na TNU (Tema 364):

Definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias.

No que tange ao mérito da demanda, verifica-se que os artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, respectivamente. Da análise do artigo 41, *caput*, da Lei 8.112/1990, extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das **vantagens pecuniárias permanentes**.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Se a verba é indenizatória, ela não integraria, a princípio, a remuneração, pois verbas com esta natureza não podem ser tidas como permanentes pois podem ser suprimidas a qualquer tempo. Este caráter precário é próprio das indenizações. Vide lei 8.112/90:

Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que **o auxílio-alimentação e o auxílio saúde compõem a remuneração do servidor**, portanto, devem ser incluídas na base das demais verbas:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. SAÚDE SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. **É firme o entendimento no âmbito desta Corte**, no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as **parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia**, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.048.543/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, **DJe de 19/9/2024.**)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO GOZADOS E NÃO UTILIZADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.(...)

III - No mérito, quanto à base de cálculo da licença-prêmio, **nos termos da jurisprudência do STJ, as rubricas referentes ao auxílio-alimentação, ao abono de permanência, à gratificação natalina e ao terço de férias, por compor a remuneração do servidor, deverão ser incluídas na base de cálculo** da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Veja-se: **AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023; AgInt no REsp n. 2.018.331/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; AgInt no REsp n. 2.029.722/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.**(...) V -

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA **BASE DE CÁLCULO** DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em **consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar**. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 475822 2014.00.37722-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:19/12/2018 :.)

Por esta razão, inclusive, este colegiado já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de manter o auxílio-alimentação no conceito de remuneração com base, justamente, no entendimento do STJ:

MANDADO DE SEGURANÇA - FASE DE EXECUÇÃO - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - BASE DE CÁLCULO - REMUNERAÇÃO BRUTA - CONCEITO QUE ENGLOBALA VERBAS DE CARATER PERMANENTE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AUXÍLIO SAÚDE - ABONO DE PERMANENCIA ADICIONAIS - CARATER REMUNERATORIO - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARATER INDENIZATORIO E TRANSITORIO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA**, de modo que sejam refeitos os calculos da contadoria apenas para excluir da **base de calculo** da licença-premio convertida em pecunia o valor pago a titulo de auxílio-transporte, de modo que seja expedido novo RPV com tal correção. (TRF2, 5067920-33.2020.4.02.5101, 7ª Turma Recursal do RJ, Relatora CAROLINE MEDEIROS E SILVA, julgado em 16/12/2020) (Grifei)

Diante disso, o recurso merece prosperar.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR**, reformando a sentença proferida de modo a condenar a Ré a incluir o valor auxílio alimentação na base de cálculo do adicional do terço de férias e da gratificação natalina. Compensando valores eventualmente pagos a mesmo título. Os atrasados deverão observar a prescrição quinquenal e sofrer incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo no RESP 149.222-1 (tema 905). Após o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção e juros será unificada pela taxa Selic. Sem condenação de custas e sem condenação de honorários advocatícios, ante o provimento do recurso. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.